

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6095/2533

นายโรแลนด์ บี.ฮูลส์เล
บริษัทไทยไบซอน คาปิเน็ต จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสาม

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา

ตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสาม การที่จำเลยจะฟ้องแย้งเข้ามาในคดีที่ถูกฟ้องนั้น เรื่องที่ฟ้องแย้งจะต้องเกี่ยวกับฟ้องเดิมพอที่จะพิจารณารวมกันได้ เพื่อจะได้พิจารณาไปเสียคราวเดียวกัน

โจทก์กล่าวอ้างในคำฟ้องว่าจำเลยผิดสัญญาจ้างแรงงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างให้โจทก์ตามกำหนดในสัญญา โดยไม่มีเหตุอันสมควร ขอให้จำเลยชำระค่าจ้างที่ค้างพร้อมด้วยดอกเบี้ยและเงินเพิ่มอีกร้อยละสิบห้าทุกกระยะเจ็ดวันตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานจำเลยให้การว่า ได้ทำสัญญาจ้างแรงงานกับโจทก์จริง และฟ้องแย้งว่าโจทก์ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างแรงงานระหว่างโจทก์จำเลยโดยไม่ทำหน้าที่ตามที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา เป็นเหตุให้จำเลยต้องถูกลูกค้าปรับและขาดกำไรไปอย่างมาก ทำให้เกิดปัญหาทางการเงินอันเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้จำเลยไม่อาจจ่ายค่าจ้างให้แก่พนักงานของจำเลยได้ขอให้โจทก์ ใช้ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาเช่นนี้ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาทั้งตามคำฟ้องของโจทก์และฟ้องแย้งของ จำเลยนั้นมาจากสิทธิและหน้าที่ที่มีต่อกันตามสัญญาจ้างแรงงาน และข้ออ้างตามฟ้องแย้งของจำเลยที่ว่าโจทก์ทำผิดสัญญาในการทำหน้าที่ที่กำหนดไว้ต่อ

กันทำให้จำเลยเสียหาย จนไม่อาจจ่ายค่าจ้างได้ตามกำหนดเวลาก็เป็นข้ออ้างที่เป็นข้อเท็จจริงอันเดียวกันกับที่จำเลยยกขึ้นมาเป็นข้อปฏิเสธคำฟ้องของโจทก์ในข้อที่โจทก์อ้างว่าจำเลยไม่จ่ายค่าจ้างให้โจทก์ตามกำหนดเวลาโดยปราศจากเหตุอันสมควรตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ฟ้องแย้งของจำเลยจึงเป็นคำฟ้องที่เกี่ยวกับฟ้องเดิมที่สามารถพิจารณารวมกันไปได้ศาลชอบที่จะรับฟ้องแย้งของ จำเลยไว้พิจารณาดำเนินการต่อไป

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทำสัญญาว่าจ้างโจทก์เป็นวิศวกรควบคุมงานมีกำหนดระยะเวลาในการจ้าง ๑๘ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๒ ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๔ จำเลยไม่ยอมจ่ายค่าจ้างให้โจทก์ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๓ เป็นต้นมา จนถึงวันฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าจ้างที่ค้างพร้อมดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ฝ่าฝืนคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของจำเลย ไม่ยอมตอกบัตรลงเวลาทำงาน จำเลยตักเตือนแล้วแต่โจทก์เพิกเฉย และตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๓ โจทก์ละทิ้งหน้าที่ไม่มาทำงาน การที่โจทก์ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างทำให้เครื่องจักรที่โจทก์มีหน้าที่ควบคุมดูแลไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเหตุให้จำเลยไม่สามารถผลิตเฟอร์นิเจอร์ส่งให้แก่ลูกค้าได้ทันตามกำหนดเวลา ทำให้จำเลยต้องถูกลูกค้าปรับและขาดกำไรคิดเป็นค่าเสียหายไม่น้อยกว่าเดือนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเหตุให้จำเลยประสบปัญหาทางการเงิน และเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้จำเลยไม่สามารถจ่ายค่าจ้างให้แก่พนักงานได้ มิใช่เป็นการจงใจไม่จ่ายค่าจ้างโดยปราศจากเหตุผล ขอให้บังคับโจทก์ใช้ค่าเสียหายดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งรับคำให้การจำเลย ส่วนฟ้องแย้งนั้นไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิมจึงไม่รับ

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๗ วรรคสาม ที่บัญญัติว่า "จำเลยจะฟ้องแย้งมาในคำให้การก็ได้ แต่ถ้าฟ้องแย้งนั้นเป็นเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมแล้ว ให้ศาลสั่งให้จำเลยฟ้องเป็นคดีต่างหาก" ตามบทบัญญัติดังกล่าวการที่จำเลยจะฟ้องแย้งเข้ามาในคดีที่ถูกฟ้องนั้น เรื่องที่ฟ้องแย้งจะต้องเกี่ยวกับฟ้องเดิมพอที่จะพิจารณารวมกันได้ เพื่อจะได้พิจารณาไปเสียคราวเดียวกัน กรณีตามฟ้องของโจทก์นั้น โจทก์กล่าวอ้างในคำฟ้องว่าจำเลยผิดสัญญาจ้างแรงงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างให้โจทก์ตามกำหนดในสัญญา โดยไม่มีเหตุอันสมควร ขอให้จำเลยชำระค่าจ้างที่ค้างพร้อมด้วยดอกเบี้ยและเงินเพิ่มอีกร้อยละสิบห้าทุกกระยะเจ็ดวันตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานจำเลยให้การว่าได้ทำสัญญาจ้างแรงงานกับโจทก์จริง และข้อกล่าวอ้างในฟ้องแย้งของจำเลยนั้นจำเลยกล่าวอ้างว่าโจทก์ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างแรงงานระหว่างโจทก์จำเลยโดยไม่ทำหน้าที่ตามที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาเป็นเหตุให้จำเลยต้องถูกลูกค้าปรับและขาดกำไรไปอย่างมากทำให้เกิดปัญหาทางการเงินอันเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้จำเลยไม่อาจจ่ายค่าจ้างให้แก่พนักงานของจำเลยได้ ขอให้โจทก์ใช้ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาเมื่อพิจารณาคำฟ้องของโจทก์และฟ้องแย้งของจำเลยแล้วเห็นว่าข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาทั้งตามคำฟ้องของโจทก์และฟ้องแย้งของจำเลยนั้นมาจากสิทธิและหน้าที่ที่มีต่อกันตามสัญญาจ้างแรงงานนั่นเอง และข้ออ้างตามฟ้องแย้งของจำเลยที่ว่าโจทก์ทำผิดสัญญาในการทำหน้าที่ที่กำหนดไว้ต่อกันทำให้จำเลยเสียหายจนไม่อาจจ่ายค่าจ้างให้โจทก์ตามกำหนดเวลานั้น ก็เป็นข้ออ้างที่เป็นข้อเท็จจริงอันเดียวกันกับที่จำเลยยกขึ้นมาเป็นข้อปฏิเสธคำฟ้องของโจทก์ในข้อที่โจทก์อ้างว่า

หมายเหตุ